МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 12 дугаар сарын 14 № 3/62 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ
АГЕНТЛАГ, НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА
Ч.САЙНБАЯР ТАНАА

Иргэн С.Мөнх-Эрдэнээс "... нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчигч төлбөрийн цахим төхөөрөмжид карт уншуулахад ахмад настан, хөнгөлөлттэй зорчигч, оюутан, хүүхэд, баярлалаа гэж хариулдаг. Хөнгөлөлтэй зорчигч гэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг хэлж байгааг хүмүүс мэдэх бөгөөд ийнхүү ялгаж дуудах нь иргэдийг нас, эрүүл мэндийн байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Гомдлын дагуу холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас тайлбар авч, эрх зүйн зохицуулалтыг хянан үзлээ.

Гомдолд тавьсан асуудлаар "зарим зорчигчид төлбөрөө бүтэн төлөхөөс зайлсхийж, хөнгөлөлттэй зорчих эрх бүхий иргэдийн картаар үйлчлүүлэх тохиолдол гардаг тул санхүүгийн алдагдлыг зогсоох зорилгоор зорчигчдыг хөнгөлөлт эдлэх байдлаар нь мэдээлэх зохицуулалт хийсэн. Ингэж зарлахыг зохицуулсан эрх зүйн баримт бичгээр байхгүй" гэх тайлбарыг Та 2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 3/819, 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 1/944 дугаартай албан бичгээр тус тус өгчээ. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхэд, их, дээд сургуулийн оюутан, Монгол Улсын хүндэт донор цолтон хүмүүс Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчдог бөгөөд эдгээр зорчигчдыг автобусанд байрлуулсан төхөөрөмжид төлбөрийн картаа уншуулахад "ахмад настан", "хөнгөлөлттэй зорчигч", "хүүхэд", "оюутан", "хүндэт донор" гэсэн илэрхийллээр тус бүрд нь ялгаатай зарлаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг "хөнгөлөлттэй зорчигч" гэж ялган зарлаж байгаа нь тэдний эрүүл мэндийн байдлын улмаас төлбөрийн хөнгөлөлт эдэлж байгааг олон нийт мэдэх боломжтой байна. Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусад хүмүүсээс үнэ цэнэ, нэр төрийн хувьд доогуур гэж мэдрэх, ичиж эвгүйцэх үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм.

Хүний нэр төр, эрхэм байдал, аливаа төрлийн ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр бусадтай адил тэгш эрх эдлэх явдлыг баталгаажуулах нь Монгол Улсын үндсэн хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээний үндсэн зорилго юм. Тухайлбал, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал,

15?100?1?

хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно" гэж заасан.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг бүрэн дүүрэн эдлэх боломжийг хангах, хамгаалах, дэмжих зорилготой Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцод (ХБХЭТК) Монгол Улс 2008 онд нэгдэж орсон. ХБХЭТК-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.b хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх нь конвенцын суурь зарчим болохыг, 5 дугаар зүйлд тэгш байдлыг хангах, ялгаварлан гадуурхалтыг зогсоох төрийн үүргийг дараах байдлаар тус тус тодорхойлжээ. Үүнд:

> 1. Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд хуулиар ямарваа нэгэн алагчлалгүйгээр тэгш хамгаалуулж, адил ашиг хүртэх эрхтэй болохыг оролцогч улсууд хүлээн зөвшөөрнө.
>
> 2. Оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас бүх хэлбэрээр алагчлах явдлыг хориглох бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ямарваа хэлбэрийн алагчлалд өртөхөөс хамгаалах адил тэгш, үр дүнтэй хууль зүйн хамгаалалтыг бий болгоно.
>
> 3. Тэгш байдлыг хөхиүлэн дэмжих, алагчлалыг устгах үүднээс оролцогч улсууд нь боломжит зохицлыг хангах бүхий л алхмыг хийнэ.

Конвенцын 2 дугаар зүйлд "хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас алагчлах" гэж "улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, иргэний болон бусад салбарт хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг бусадтай адил тэгш байх үндсэн дээр эдлэх явдлыг хөгжлийн бэрхшээлээс нь шалтгаалан сулруулах буюу ийм эрхийг хүлээн зөвшөөрөхийг үгүйсгэх зорилго агуулсан, тийм үр дүнд хүргэсэн бүх төрлийн алагчлал, гадуурхалт, хязгаарлалтыг хэлнэ" гэж тодорхойлсон байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт "хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцоход аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахыг үл тэвчих" нь хуулийг хэрэгжүүлэх зарчим болохыг зааж, "...нийгмийн үйлчилгээг бусдын адил тэгш хүртэх боломжийг хязгаарлах төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдэл, эс үйлдэхүйг ялгаварлан гадуурхалт" гэж тодорхойлжээ.

Хүний эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль, олон улсын гэрээгээр хамгаалсан хувийн нууцад хамаарна. Тухайлбал, Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд "хувь хүний нууц" гэж "...хүн Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн нууцалсан бөгөөд задруулбал тухайн хүний хууль ёсны ашиг сонирхол, нэр төр, алдар хүндэд илтэд хохирол учруулж болзошгүй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг хэлнэ" гэж тодорхойлсон бөгөөд мөн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.2 дахь хэсэгт зааснаар хувь хүний бие эрхтний гажиг, нийтэд аюултай онцлог зарим халдварт өвчнөөс бусад өвчнөөр өвчилсөн тухай мэдээллийг эрүүл мэндийн нууцад хамааруулсан.

Нийтийн тээврээр хөнгөлөлтэй зорчих эрхийг хөнгөлөлт эдлэхгүй зорчигч ашиглаж, төлбөрөөс зайлсхийх, завших байдлыг таслан зогсоох зорилгоор

төлбөрийн карт уншуулах үед зорчигчдын төрөл, байдлыг зарлаж, олон нийтийн болон хувь хүний өөрийн хяналтыг бий болгосныг ийнхүү хянахаас механизм байхгүй тохиолдолд хүний эрхийн зөрчил гэж үзэхгүй. Түүнчлэн, “хөнгөлөлтэй зорчигч” гэх нэр томьёо нь дангаараа хүнийг гутаан доромжилсон, ялгаварлан гадуурхсан шинжгүй байна. Гэвч бусад хөнгөлөлттэй зорчигчийг “ахмад настан”, “хүүхэд”, “оюутан”, “хүндэт донор” гэх байдлаар нэрлэж, зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчийг “хөнгөлөлттэй зорчигч” гэж байгаа нь ялгаварласан, хувь хүний эрүүл мэндийн нууцыг задруулсан шинжтэй байна. Ийнхүү зарлах байдлыг хөнгөлөлт эдэлдэггүй зорчигчийн төлбөрийн картыг уншуулахад “баярлалаа” гэж хариулдагтай харьцуулахад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тэгш үнэ цэнэ, нэр төрийг үл хүндэтгэсэн шинжийг агуулсан болох нь илүүтэй ойлгогдож байна.

Иймд хүний эрхийн зөрчлийг зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийнхээ хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Зорчигчийн хувийн байдлыг зарлахгүйгээр нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих төлбөрөөс зайлсхийх, төлбөр завших тохиолдлыг хянах өөр арга зам байхгүй тохиолдолд зөвхөн энэхүү хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгод нийцүүлэн зорчигчдыг ерөнхий байдлаар нэрлэх тохиргоог карт уншигч төхөөрөмжид хийх. Жишээлбэл, “хөнгөлөлтэй зорчигч”, “хөнгөлөлт эдлэхгүй зорчигч” гэсэн хоёр төрлийн ерөнхий нэршлийг нийтийн зорчигчид ашиглаж болох юм.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийг биелүүлж, авсан арга хэмжээнийхээ талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА